

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אלי דלל
נאור שירי
ולדימיר בליאק
יוראי לחב הרצנו

פ/25/6763

הצעת חוק הקמת מאגר מידע גנטי לכלבים (תיקון – הסמכת מפקחים, אכיפה ועונשין), התשפ"ו–2026

1. הוספת סעיף 2א. בחוק הקמת מאגר מידע גנטי לכלבים, התשפ"ד–2024¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא :

2א. (א) ראש רשות מקומית רשאי להסמך, מקרב עובדי אותה רשות מקומית, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי חוק זה, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה (בחוק זה – מפקחים של רשות מקומית).

(ב) השר יקבע הוראות לעניין הכשרה מתאימה ותנאי כשירות למפקחים של רשות מקומית, ובלבד שלא יוסמך אדם להיות מפקח כאמור אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, להיות מפקח."

2. החלפת סעיף 3 במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא :

3. (א) בעל כלב המתגורר בתחומה של רשות מקומית שהקימה מאגר DNA מקומי לכלבים, ימסור לעובד רשות מקומית, שראש הרשות המקומית הסמך לכך, דגימת DNA של כלבו, לשם הכללתה במאגר המקומי, בתוך 30 ימים מיום

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 74.

תחילתו של חוק הקמת מאגר מידע גנטי לכלבים (תיקון – הסמכת מפקחים, אכיפה ועונשין), התשפ"ו–2026, או מיום שהפך לבעל הכלב, לפי המאוחר.

(ב) נטילת הדגימה, עיבודה והכללתה במאגר המקומי יבוצעו על ידי עובד כאמור בסעיף קטן (א) ועל חשבון הרשות המקומית.

(ג) רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר לעניין אופן נטילת דגימת DNA, מועדי מסירתה, שמירתה במאגר והשימוש בה, ובלבד שהשימוש במידע הגנטי מהדגימה האמורה יתבצע לשם אכיפת הוראות חוק זה."

הוספת סעיף 3א 3. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

"חובת איסוף ופינוי 3א. בעל כלב ידאג לאיסוף ופינוי גלליו של כלב גללים שבבעלותו, אם הם נמצאים ברשות הרבים בתחומה של רשות מקומית."

הוספת סעיפים 5א 4. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:
ו-5ב

"עונשין 5א. בעל כלב שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977²:

(1) לא מסר דגימת DNA של כלבו, בניגוד להוראות סעיף 3(א);

(2) לא דאג לאיסוף ופינוי גללים של כלב שבבעלותו מרשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 3א.

עבירת קנס 5ב. (א) נקבע כי עבירה לפי חוק זה היא עבירת קנס, לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982³ (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), יהיה מפקח שהוסמך לכך רשאי למסור

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
³ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

לאדם הודעת תשלום קנס, אם נוכח כי אותו אדם עבר עבירה כאמור, והכול בהתאם להוראות סעיף 228 לאותו חוק.

(ב) על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, סכום הקנס לעבירה על סעיף 3 או 3א, שנקבעה כעבירת קנס, יהיה 750 שקלים חדשים.

(ג) נמצאו גללים של כלב ברשות הרבים בתחומה של רשות מקומית שהקימה מאגר DNA מקומי לכלבים וישנה התאמה בינם לבין דגימת DNA שמסר בעליו של כלב לפי סעיף 3, רואים לעניין סעיף 3א, את בעליו של הכלב כאילו לא דאג לאיסוף ופינוי גלליו של הכלב שבבעלותו.

תיקון סעיף 6 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי "רשאי" יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת" ובסופו יבוא "ובכלל זה בנושאים שלהלן:

(א) נסיבות בהן מפקח של רשות מקומית רשאי להמיר קנס כאמור בסעיף 5א(א) באזהרה;

(ב) הוראות המרחיבות את סמכות הרשות המקומית לעניין ביצוע הוראות חוק זה;

(ג) מנגנוני פיקוח על נטילת דגימות DNA, ביצוע בדיקות גנטיות ושמירת מידע במאגר DNA מקומי לכלבים.

הוספת סעיף 8 6. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

"קביעת אמות מידה 8. (א) השר, בהתייעצות עם מרכז השלטון המקומי ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע אמות מידה לבחינת יעילות האכיפה וההשפעה הציבורית של הוראות חוק הקמת מאגר מידע גנטי לכלבים (תיקון – הסמכת מפקחים, אכיפה ועונשין), התשפ"ו–2026, לרבות לעניין בחינת היקף הציות, היקף גביית קנסות, עלויות יישום ההוראות האמורות על ידי רשויות מקומיות והשפעתן על רמת הניקיון במרחב הציבורי.

(ב) בתום שנתיים מיום תחילתו של החוק
האמור בסעיף קטן (א), יגיש השר לוועדת הכלכלה
של הכנסת דוח מסכם, הכולל נתונים, ממצאים
והמלצות לעניין המשך תחולת הוראות החוק
האמור, הרחבתן או התאמתן, וזאת לפי אמות
המידה שקבע לפי סעיף קטן (א)."

תחילה 7. תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו ברשומות.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק הקמת מאגר מידע גנטי לכלבים, התשפ"ד–2024 (להלן – החוק), נועד לאפשר לרשויות מקומיות להקים מאגרי מידע גנטיים לכלבים, לשם שמירה על ניקיון המרחב הציבורי ואיתור בעלי כלבים שאינם אוספים את פסולת כלביהם. עם זאת, החוק במתכונתו הנוכחית אינו כולל מנגנוני אכיפה יעילים ואינו קובע סנקציות כלפי בעלי כלבים המסרבים למסור דגימת DNA של כלביהם. כתוצאה מכך, רשויות מקומיות אינן יכולות ליישם את הוראות החוק בפועל, והמאגר נותר, במקרים רבים, כלי תאורטי בלבד. הצעת החוק נועדה להשלים את החסר האמור באמצעות הסמכת פקחים של רשויות מקומיות להטיל קנסות על בעלי כלבים שאינם משתפים פעולה עם הוראות החוק.

לפיכך, מוצע לקבוע שכל בעל כלב המתגורר בתחומה של רשות מקומית שהקימה מאגר DNA מקומי לכלבים, יחויב למסור לעובד רשות מקומית, שראש הרשות המקומית הסמיך לכך, דגימת DNA של כלבו, לשם הכללתה במאגר המקומי, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של ההסדר המוצע או מיום שהפך לבעל הכלב, לפי המאוחר, וזאת במקום החובה הקיימת כיום שלפיה רק אם עובד רשות מקומית דרש מבעל כלב למסור לו דגימת DNA של כלבו, יהיה עליו למסור אותה. עוד מוצע שנטילת הדגימה, עיבודה והכללתה במאגר המקומי יבוצעו על ידי עובד כאמור ועל חשבון הרשות המקומית. כן מוצע להסמיך כל רשות מקומית להתקין חוקי עזר לעניין אופן נטילת דגימת DNA, מועדי מסירתה, שמירתה במאגר והשימוש בה, ובלבד שהשימוש במידע הגנטי מהדגימה האמורה יתבצע לשם אכיפת הוראות החוק.

עוד מוצע לקבוע שבעל כלב ידאג לאיסוף ופינוי גלליו של כלב שבבעלותו, אם הם נמצאים ברשות הרבים בתחומה של רשות מקומית ושם נמצאו גללים של כלב ברשות הרבים בתחומה של רשות מקומית וישנה התאמה בינם לבין דגימת DNA שמסר בעליו של כלב, יראו את בעליו של הכלב כאילו לא דאג לאיסוף ופינוי גלליו של הכלב שבבעלותו.

בנוסף, מוצע לקבוע שראש רשות מקומית, יהיה רשאי להסמיך מקרב עובדי רשות מקומית, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות להטיל קנסות על מי שהפר את הוראות החוק. כן מוצע להסמיך את השר, שהוא חבר הממשלה שהממשלה הסמיכה אותו לבצע את החוק (להלן – השר), לקבוע הוראות לעניין הכשרה מתאימה ותנאי כשירות למפקחים של רשות מקומית, ובלבד שלא יוסמך אדם להיות מפקח כאמור אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, להיות מפקח.

עוד מוצע לקבוע שביהמ"ש יהיה רשאי להטיל קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, על בעל כלב שלא מסר דגימת DNA של כלבו וכן על בעל כלב שלא דאג לאיסוף ופינוי גללים של כלב שבבעלותו מרשות הרבים, בניגוד להוראות ההסדר המוצע. כן מוצע לקבוע שאם יקבע שר המשפטים שעבירה לפי החוק היא עבירת קנס, מתוקף סמכותו לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, יהיה מפקח של רשות מקומית רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס בסך 750 שקלים חדשים, אם נוכח כי אותו אדם עבר עבירה כאמור.

כמו כן, מוצע לקבוע שהשר יהיה רשאי לקבוע תקנות לעניין הנוגע לביצועו של החוק רק באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ובכלל זה תקנות לעניין נסיבות בהן עובד הרשות המקומית רשאי להמיר קנס על אי-מסירת דגימת DNA באזהרה, הרחבת סמכות רשויות מקומיות לעניין ביצוע החוק וקביעת מנגנוני פיקוח על נטילת דגימות DNA, ביצוע בדיקות גנטיות ושמירת מידע במאגר מידע מקומי על DNA של כלבים.

נוסף על כך, מוצע לקבוע שהשר, בהתייעצות עם מרכז השלטון המקומי ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע אמות מידה לבחינת יעילות האכיפה וההשפעה הציבורית של הוראות ההסדר המוצע, לרבות לעניין בחינת היקף הציות, היקף גביית קנסות, עלויות יישום הוראות ההסדר המוצע על ידי רשויות מקומיות והשפעתן על רמת הניקיון במרחב הציבורי. כן מוצע לקבוע שבתום תקופה של כשנתיים ממועד התחילה של ההסדר המוצע, השר יגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת דוח מסכם שבו נתונים, ממצאים והמלצות לעניין המשך תחולת הוראות ההסדר האמור, הרחבתן או התאמתן, וזאת בהתאם לאמות המידה שקבע כאמור. בחינת השפעות ההסדר המוצע צפויה לאפשר הפקת לקחים, לסייע לשפר את מנגנוני האכיפה ולדייק את הוראות ההסדר, תוך שמירה על איזון ראוי בין האינטרס הציבורי של שמירה על ניקיון במרחב העירוני לבין האינטרס של בעלי הכלבים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ו (08.06.2026)